

「법무부 정보보안 기본지침」 일부개정안 주요 내용

1. 개정 이유

- 용어 추가, 조문 내용의 상세화 및 구체화를 반영해야 할 상위 법령이 다수 개정됨에 따라 지침의 현행화 필요
- 상위지침인「국가 정보보안 기본지침」은 공개를 하고 있으며 우리부 지침도 ‘공개’를 권고(법제처)
 - － 우리 부만의 비공개 내용(백업소산장소)을 삭제하여 공개로 전환 추진
- 조문의 3분의 2 이상이 개정되는 경우에 해당하지 않고, 핵심 내용이 근본적으로 바뀌는 경우가 아니며, 조항의 일부 추가, 삭제, 표현을 바꾸는 등의 부분적인 정비사항으로 "법무부 정보보안 기본지침"을 일부 개정하고자 함

2. 주요 개정 내용 *총 9장 158개조(가지번호 10개 포함)로 개정

① 용어 정의 등 명확화

- － 정보주체의 私益보호를 주 목적으로 하는 ‘정보보호’와 각급기관이 널리 사용하는 "정보보안"과의 개념차이를 명확히 하기 위해 본 지침에서는 "정보보안"으로 통일(제2조제1호)
- － 「국가사이버 안전관리규정」에서 정하는 사이버 안전에 대하여 각 법령상의 유사개념을 통합 정리(제2조제1호가목에서마목까지)
- － 보조기억장치 항목에서 제외된 ‘디스켓’ 용어 삭제(제2조제11호,부록1제3조)
- － ‘디지털복합기’에 대한 용어 추가(제2조제11의2호)
- － ‘공개 업무자료’범위에 공공데이터 포함(제2조제16호)
- － ‘정보보안 관리실태 평가’명칭이 ‘사이버보안 실태 평가’로 변경(제2조제30호)

- 암호장비가 하드웨어 및 소프트웨어 모두를 포함하는 통용 개념으로 기존의 하드웨어 형태로 한정된 문구를 수정(제2조제32호)
- ‘암호가 주기능인 제품’에 대하여 검증필 암호모듈을 주기능으로 사용하는 특성을 명확히 함(제2조제34호, 제12조제4호)
- 다소 법률적 의미가 모호한 ‘중요 자료’를 ‘비밀이 아닌 업무자료’로 문구를 명확히 함(제2조제35호)
- ‘암호장비 제작업체’에 대하여 정의를 명확히 함(제2조제37호)
- ‘사이버공격’에 대한 다양한 유형을 고려하여, 조문 내용을 나열하지 않고 해당 법령 근거를 명시함(제2조제38호)
- ‘안보위해 공격’에 대하여 정의를 명확히 함(제2조제39호)
- ‘보안관제’에 대하여 정의를 명확히 함(제2조제40호)
- 휴대전화 무선기지국의 경우, 허가제에서 신고제로 전파법이 변경됨에 따라 문구 수정(제92조제1항)

② 법령지침 등 개정사항 반영

- 특별법에 의해 설립된 특수법인의 범위를 구체화(제2조제3호다목)
- ‘정보통신망’, ‘정보보호시스템’, ‘국가용 보안요구사항’, ‘국가용 보호프로파일’, ‘KOLAS 공인시험기관’, ‘검증필 암호모듈’, ‘부문보안관제센터’, ‘단위보안관제센터’, ‘정보시스템 운영기관’용어에 대한 법령 근거 변경(제2조)
- ‘국가보안관제체계’용어에 대한 법령근거 변경 및 사이버공격 탐지 및 대응조치 이행여부 확인에 관한 사항 반영(제2조제42호)
- ‘취약점’, ‘클라우드컴퓨팅’, ‘공공클라우드센터’용어 신설(제2조)
- ‘원격지 개발보안’에 관한 법령 근거 변경(제28조제1항)
- ‘소프트웨어 산출 제공’에 관한 법령 근거 변경(제29조제1항)

③ 조문 내용 상세화 및 구체화

- 정보보호 최고책임자 또는 개인정보보호책임자에게 정보보안담당관을 겸임시킬 수 있는 근거 삽입(제5조제2항)
- 원활한 정보보안 업무에 필요한 적정 인력·예산 기준을 상세히 명시(제5조제5항)
- 각급기관에서는 정보보안내규에 분임정보보안담당관의 직무범위를 명시하도록 함(제5조제8항)
- 정보화사업 보안책임에 대한 범위를 명확히 함(제11조제1항)
- 업무목적의 인터넷망은 명칭과 규모와 상관없이 국가정보원이 보안성 검토 대상임을 명시(제15조제1항제14호)
- 보안성검토 대상 정보화사업 중 클라우드컴퓨팅 도입사업에 대한 법령 근거 상세화(제15조제1항제16호)
- 보안기능 시험제도를 명문화하고 확인서의 유효기간을 명시함(제19조의2호)
- 보안적합성 검증 제외 제품 관리 및 피해 예방 등 긴급 도입 요건 완화를 명시(제20조제1항제4호및제5호, 제3항)
- 암호모듈의 안전한 사용 및 검증제도 운영 관련 내용 명시(제22조제5항및제6항, 제126조)
- 정보보호시스템 등의 개발업체에 취약점의 제거 또는 보완 요청에 관한 책임 부과(제36조제2항)
- 내부망·인터넷망 분리 정책이 국민제공용 공공데이터 범위 산정에 영향이 없도록 명시(제39조제7항)
- 민간클라우드서비스 정보시스템 및 관리주체에 대한 위치 소재를 명확히 하고 공공영역과의 분리 시 필요조건 명시(제40조제2항)
- 민간클라우드를 이용한 영상회의 시 준수하여야 할 보안사항 명시(제44조제3항)

- 긴급차량 우선신호 제어와 같은 국민안전과 직결된 사항에 대해 양방향 통신방식을 허용(제52조의2제3항)
- 일반적으로 분류되어 있는 ‘안보폰’을 암호자재로 분류(제55조제4항)
- 비공개 업무자료의 전자적 처리에 대한 암호화 보안대책 명시(제67조제1항)
- 정보보호시스템 등에 대한 운용 중지의 요건이 ‘상당성’과 ‘시급성’이 있을 시 중지 가능하도록 조치(제95조의3)
- 보안관제센터를 운영하는 기관과 국가정보원장이 보안관제 합동 주체로 명시됨으로써 공격정보를 원시적으로 취득하는 법령상 주체가 됨에 따라, 공격정보 수집이 아닌 처리 개념으로 변경(제132조)

④ 국가정보원 업무 총괄 변경

- 상급기관(장관)을 경유하여 신청하던 보안적합성 검증 업무를 국가정보원에서 직접 신청하도록 변경(제5조제2항제3호, 제32조)

⑤ 불필요한 관행 폐지 및 개선

- 하급기관이 유사한 정보화사업을 반복 추진하는 경우 상급기관이 보안성검토를 중복수행하지 않도록 함(제15조제3항)
- 「법무부 정보화 기본지침」에 따라 전자관리가 가능한 IP관리대장의 관리의무 조항 삭제(제39조제6항)
- 각급기관의 원격업무 수행 관련 인터넷망 및 내부망의 가상PC에 접속 허용(제58조제2항제1호및제2호)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 국가 정보보안 기본지침

나. 예산조치 : 해당 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음